

מסורת הש"ם

(א) כמובת יב: ב"מ טז: קטז: ע"ש ב"ב קלה, ו' וקידושין מה: וס"ג, א' גר"ף אלתא רבה, ד) כן העמיק הכ"י בגמרא ובש"י ורבי הש"ך בשם רש"ל,



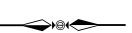
הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה רב נחמן וכו' דלא ר"י את ר"ם שהחייב:



מוסף רש"י

ור"נ ור' יוחנן אמרי פטור. מנשלא, ומכל מקום משנענין לה שנועת הסימט שכן הוא דנכחי שאני יודע שהוא חייב לו (כתובות יב:),



רבינו חננאל

מתני'. הגזול את חבריו, או שלוח הימנו, או שהפקיד לו בישוב, לא יחזיר לו במדבר וכול'. ורמינהו מלוח משתלמת בכל מקום, אבדה ופקדון אין משתלמין אלא במקום. תירצה אביי מלוח ניתנה ליחבע בכל מקום. אבדה ופקדון לא ניתנו ליחבע אלא... מתני'. הגזול את חברו או שלוח הימנו או שהפקיד לו בישוב לא יחזיר לו במדבר. ורמינהו, מלוח משתלמת בכל מקום אבדה ופקדון אין משתלמין אלא במקום. ותרצה אביי תני מלוח ניתנה ליחבע בכל מקום, אבדה ופקדון לא ניתנו ליחבע אלא במקום. על מנת לצאת במדבר יחזיר לו במדבר, אוקימנה כגון דאמי' ליה נהוי האי פקדון כגון ואמי' ליה האיך אנא למרברא בעינא למיול, אמי' ליה אנא נמי התם קא אילנא דאמי' הכי קאמי' ליה אי מהדרת לי במדבר, מקבילנא מינך. מתני'. האומר לחבירו גזלתך, הלוייתי הפקדת אצלי וכול'. אוקימנה כגון דלא תבע ליה אידך. והאי דקתאני חייב, בפא לצאת ידי שמים. איתמר מנה לי בידך והלה אומ' איני יודע רב נחמן ור' יוחנן אמרי פטור ובבא איתמר נמי אמר ר' חייא בר אבה אמר ר' יוחנן אומ' איני יודע חסירה כלום ולאחר חזרה מנו את האלן והיא שלימה פוטר מנין: **אסיפא**. לא ידעו הצעלים בגניבתו ובחזרתו ומנו את האלן והיא שלימה פטור אבל ידעו לא מהני מנין: **ושמואל אמר בין לדעם בין שלא לדעם מנין פוטר וכי קסני מנו אם האלן אכולה**. בין ידעו בין שלא ידעו והכי משמע מתני' הגונב טלה ורישא בשהכירו זה הצעלים וידעו שנגנבה מהן קאזי מדקתני סיפא לא ידעו מכלל דרישא בידעו והחזירה ומת חייב באחריותו וכן לא ידעו בגניבתו ובחזירתו נמי חייב אבל מנו את האלן והיא שלימה פטור וכי רישא בידעו בין סיפא דלא ידעו: **ור' יוחנן אומר לדעם מנין פוטר שלא לדעם אפילו מנין לא לריך ומנו אם האלן ארישא**. והכי קתני הגונב טלה דהיינו ידעו אחרי כן והחזירו חייב באחריותן היכא דלא מנו אבל לא ידעו הצעלים בגניבתו ובחזרתו אפי' אין מנין או שמנו אפילו הואי ידיעה פטור: **ורב חסדא אמר לדעם מנין פוטר שלא לדעם לריך להודיעו**. אם לא הודיעו אע"ג דמנו חייב ומנו את האלן ארישא והכי משמע מתני' חייב באחריות בין מנו בין לא מנו אימתי בזמן שלא ידעו צעלים בחזרתו ובגניבתו ואם מנו הנך דרישא את האלן לאחר חזרה פטור: **מ"ט**

הגזול ומאכיל פרק עשירי בבא קמא

פרה רבואה כו'. וגזלן לא משכה והוי כקרקעות ולר"א דאמר שדה נגזלת קונה פרה עמה וחייב לשלם דמטלטלין נקנין אגב קרקע ולרבנן לא קנה שדה ולא פרה שדה: **מתני'** **לא יחזיר לו במדבר**. אם אין זה תובעו אין זה יכול לכופו לקבל חוזו או פקדונו במדבר דלאו מקום שימור הוא: **על מנה לאם למדבר**.

קס"ד שאמר לו לזה זה על מנת שנאל למדבר ושם אפרע לך להכי

פריך פשיטא והא מתנה צהדיא

לקבלו במדבר: **גב'** **ניסנה ליסנע**.

אם ירצה מלוח לידו על העליונה:

י' אי צעים לשהדוריה **ניפלך הסם**

מהדרנא לך. ואשמועינן תנא דאע"ג

דלא תנאי גמור הוא דהא אי צעים

קאמר אפ"ה כיון דידע דליהו נמי

למדבר נפיק על כרחו וקבלס: **רב**

הונא ורב יהודה אמרי חייב לשלם:

פטור. ומיהו יסבע כדאמר שאין

יודע שחייב לו כלום דלא עדיף

שנא מצרי דהא א"נ הוה טעין ליה

אין לך צדי כלום הוי משציעין ליה

שנועת היסמ: **דקא סנע ליה**. וא"ל

גולתני דהוי טענת צרי: **לאם ידי**

שמים. וכיון דקא מודי דהואי גזליה

טענת צרי נפיק די שמים עד דעביד

השבה אבל סיפא הואיל ולא גזלן

ידע ולא נגזל ידע ליכא שום טענת

צרי לא לריך למיפק ידי שמים:

אסמר נמי. דהיכא דנא ללאת ידי

שמים אפילו מאן דפטרי ליה מדיני

אדם מודה דחייב היכא דליכא קלת

טענת צרי הלכך רב הונא דאוקמה

רישא בדלא תבע הוואיל ואיכא

קלת צרי דהא גזלן ידע דגזליה

מעיקרא חייב צנא ללאת ידי שמים:

מתני' **חייב באחריוסו**. דמכי

נגנבה קס ליה צרסותיה והשבה דעבד

לאו השבה היא עד שמודע להו

לצעלים: **ומנו אם האלן**. אחר שהחזירו

והיא שלימה הרי יש כאן דעת

צעלים: **גב'** **לדעם לריך דעת**.

אם הכירו הצעלים שנגנב מהן טלה

לריך שידיעם כשיחזירנה ואי לא

הודע להו אע"ג דמנו את האלן

והיא שלימה עדיין חייב באחריותה

דכיון דידע הואי ליה גזילה גמורה

ובנעין השבה מעליותא: **שלא לדעם**.

לא הכירו צעלים קודם חזרה שמהא

לאנס חסירה כלום ולאחר חזרה מנו

את האלן והיא שלימה פוטר מנין:

אסיפא. לא ידעו הצעלים בגניבתו

ובחזרתו ומנו את האלן והיא שלימה

פטור אבל ידעו לא מהני מנין:

ושמואל אמר בין לדעם בין שלא

לדעם מנין פוטר וכי קסני מנו אם

האלן אכולה. בין ידעו בין שלא

הגזול ומאכיל פרק עשירי בבא קמא

והל"ה אומר איני יודע. פי' אם הפקיד אצלי אבל איני יודע אם החזרתי לך חייב לכ"ע כמו רישא דמתני' ולסיפא דמתני' הוא דמדמה לה בסמוך:

רב נחמן ורבי יוחנן אמרי פטור. וקי"ל כרב נחמן צדיני ופירש בקונטרס דמשציעין אותו שנועת היסמ שאין יודע דלא עדיף מאילו היה כופר לגמרי ונראה דסובר בקונטרס כלישנא קמא דרב נחמן דפרק שנועת הדיינין (שנועות מ: ושם מא).

ד"ה מאן) דארישא דקתני התם מנה לי צידך אין לך צדי כלום פטור קאמר רב נחמן ומשציעין אותו שנועת היסמ אבל איכא דמתני לה אסיפא אמנה לי צידך וא"ל הן למחר א"ל תנהו לי נתמיו לך פטור דדוקא בסיפא דליכא דררא דממונא קאמר ר"נ דמשציעין אותו שנועת היסמ אבל ארישא לא וכן נראה הלכה כלשון הראשון דלישנא קמא סתמא דגמרא קאמר אבל לישנא בתרא רב חביבא הוא דמתני לה ובפ"ק דצ"מ (דף ה.

ושם ד"ה אין) גבי ההוא רעיא מייתי נמי לישנא קמא דר"נ אבל ר"ת אומר דמספק אין לחייבו שנועת היכא דליכא דררא דממונא כיון שיש צ' לשונות ובפ"ק דצ"מ (שם) לאו דוקא נקט לישנא קמא דהא התם איכא דררא דממונא דאתו סהדי דאכיל מרי מינייהו ושמע ר"י שרי"ת היה מניח דליינין לחייב היכא דליכא דררא דממונא רק שהוא לא היה רוצה לדון כן היכא דמודה שחייב לו אלא שטוען לו פרעתי ראה ר"י (ב) ר"ת לחייב שנועה אע"ג דליכא עדים צהדיא הודאה והיה יכול לכפור בשעה שטען שפרעתי ואמר דחשיב שפיר דררא דממונא כמו ההיא דנתמיו לך אע"ג דצחק הודאה יש עדים ולפי פשט הלכה משמע דלמלאן דמתני אסיפא חשיב לה דררא דממונא משום דליכא עדים צהודאה שא"ל אתמול הן ואין יכול עתה לכפור ורב האי גאון פי' כמו כן דלא משציעין ליה היכא דליכא דררא דממונא ומיהו משמתינן ליה על תנאי שיהא בשמתא אם הוא חייב ואינו מודה לו:

של"א לדעת מנין גמי לא צריך. והא דאמר ר' אלעזר לעיל צהכונס (ד' טז.) הכל לריכין דעת צעלים חוץ מהשבת אבידה אין ל"ל דפליג אהא אלא יש לפרש הכל לריכין דעת צעלים היכא דהוי לדעת חוץ מהשבת אבידה שאין לריך אפי' הוי לדעת שידוע שצבדה לו אותה אבידה: **מאי**

ידעו והכי משמע מתני' הגונב טלה ורישא בשהכירו זה הצעלים וידעו שנגנבה מהן קאזי מדקתני סיפא לא ידעו מכלל דרישא בידעו והחזירה ומת חייב באחריותו וכן לא ידעו בגניבתו ובחזירתו נמי חייב אבל מנו את האלן והיא שלימה פטור וכי רישא בידעו בין סיפא דלא ידעו: **ור' יוחנן אומר לדעם מנין פוטר שלא לדעם אפילו מנין לא לריך ומנו אם האלן ארישא**. והכי קתני הגונב טלה דהיינו ידעו אחרי כן והחזירו חייב באחריותן היכא דלא מנו אבל לא ידעו הצעלים בגניבתו ובחזרתו אפי' אין מנין או שמנו אפילו הואי ידיעה פטור: **ורב חסדא אמר לדעם מנין פוטר שלא לדעם לריך להודיעו**. אם לא הודיעו אע"ג דמנו חייב ומנו את האלן ארישא והכי משמע מתני' חייב באחריות בין מנו בין לא מנו אימתי בזמן שלא ידעו צעלים בחזרתו ובגניבתו ואם מנו הנך דרישא את האלן לאחר חזרה פטור: **מ"ט**

מ"ט

קית.

עין מושפט נר מצוה

קבוצ א מיי' פ"א מהל'

גזילה ואבידה הל' ז

סמג עשין עב טוש"ע ח"מ

סי' שסו סעי' ד ורב אלפס

כאן ובצ"מ פ"ג דף פז.

ושם כל הסוגיאן:

קבוצ ב מיי' פ"ג מהל'

מלוה ולוה הל' ח

סמג עשין דז טוש"ע ח"מ

סי' עד פ"א:

קבוצ ג מיי' פ"ז מהל'

שאלה ופקדון הל' יא

סמג עשין דז טוש"ע ח"מ

סי' עד סעיף א:

קבוצ ד מיי' פ"ז מהל'

שאלה ופקדון הל'

יא סמג עשין פח טוש"ע

ח"מ סי' רנב סעיף ב:

בבב"ה וסי' רנב סעיף ב:

קבא ז ח מיי' פ"א מה'

טוען ונטען הל' ט

סמג עשין זא טוש"ע ח"מ

סי' עה סעי' י וסי' שטה

סעיף ב בבב"ה:

קבב ט ז מיי' שם הל' ח

סמג שם טוש"ע

ח"מ סי' עה סעי' ט:

קבב ב ל מיי' פ"ד מהל'

גמיה הל' יב סמג

עשין עה טוש"ע ח"מ סי'

שנה סעיף ב: